≪37회 공인중개사 부동산 세법 종합부동산세 체계도≫

이 혁 교수

1~2월 과정 7주차 - 26.02.21

종합부동산세

개념 및 특징

① 과세기준일: 매년 6월 1일
② 납세지
㉠ 개인의 경우 ➡ 거주자의 주소지 또는 거소지 관할세무서
㉡ 비거주자 ➡ 국내사업장소재지 사업장이 없으면 원천소득이 발생한 장소
㉢ 비거주자의 경우 사업장과 원천소득이 없는 경우 ➡ 주택 및 토지의 소재지 관할 세무서

1세대 범위

원칙: 거주자 및 배우자와 동일한 주소에서 생계를 같이하는 가족을 말한다.

예외:
❶ 직계존속 동거봉양의 경우 합친날로부터 10년동안 각각 별도세대
❷ 혼인의 경우 혼인한 날로부터 10년간 각각 별도세대
❸ 주택과 다른 주택의 부속토지를 함께 소유한 경우 1주택으로 본다.

과 세 대 상

❶ 과세기준일 현재 국내 소재하는 재산세 과세대상인 주택
❷ 과세기준일 현재 재산세 과세대상 중 종합합산대상 토지
❸ 과세기준일 현재 재산세 과세대상 중 별도합산대상 토지

제외: 합산대상에서 제외되는 주택(9/16 - 9/30일까지 신고하여야 한다)
❶ 임대주택법 제2조에 따른 임대주택
❷ 종업원의 주거에 공하기 위한 기숙사 및 국민주택규모이하의 사원용주택
❸ 주택건설사업자가 건축하여 보유하고 있는 미분양주택
❹ 어린이집용 주택
❺ 등록문화유산 주택

납세의무자

❶ 국내 소재하는 과세대상 주택의 공시가격 합계 **9억**원을 초과하는 자
❷ 국내 소재하는 종합합산 과세대상 토지의 공시가격 합계 **5억**원을 초과하는 자
❸ 국내 소재하는 별도합산 과세대상 토지의 공시가격 합계 **80억**원을 초과하는 자

과세표준액

❶ 주 택 : 공시가격 합계액에서 9억원을 공제한 금액 X 공정시장가액 비율
〈1주택자 ➡ (공시가격합계액- 12억) X 공정시장가액비율〉
❷ 종합합산 : 공시가격 합계액에서 5억원을 공제한 금액 X 공정시장가액 비율
❸ 별도합산 : 공시가격 합계액에서 80억원을 공제한 금액 X 공정시장가액 비율

1주택자 세액공제

❶ 연령별 세액공제 ➡ 60세이상 ~ (20%), 65세이상 ~ (30%), 70세이상 ~ (40%)
❷ 장기보유세액공제➡ 5년 이상 ~ 10년 미만 (20%), 10년 이상 ~ 15년미만 (40%) 15년이상(50%)
❶과 ❷가 중복되는 경우 공제율 합계 100분의 80범위에서 중복공제가능

세 율

(1) 개인 : ① 2주택 이하 : 5/1,000 ~ 27/1,000 / ② 3주택 이상 : 5/1,000 ~ 50/1,000
(2) 법인(공익법인 등은 제외): ① 2주택 이하 : 27/1,000 / ② 3주택이상 : 50/1,000
(3) 토지 : ① 별도합산 : 5/1,000 ~ 7/1,000 / ② 종합합산 : 10/1,000 ~ 30/1,000

분 납

❶ 분납요건 ➡ 납부할 세액이 250만원 초과.
❷ 분납신청 ➡ 기한 내 신청 납부기한 경과한 날부터 **6개**월 이내 분납할 수 있다.

부과. 징수

❶ 부과징수 ➡ 당해 연도 12월 1일~12월 15일까지 (예외: 신고 납부할 수 있다)
➡ 무신고가산세는 부과하지 되지 않지만 과소신고가산세는 부과할 수 있다.
❷ 고지서 발부 ➡ 관할세무서장은 납기개시 5일 전까지
❸ 부가세 ➡ 농어촌특별세 20%
❹ 세부담상한액 ➡직전연도 총세액의 100분의 150을 초과할 수 없다.